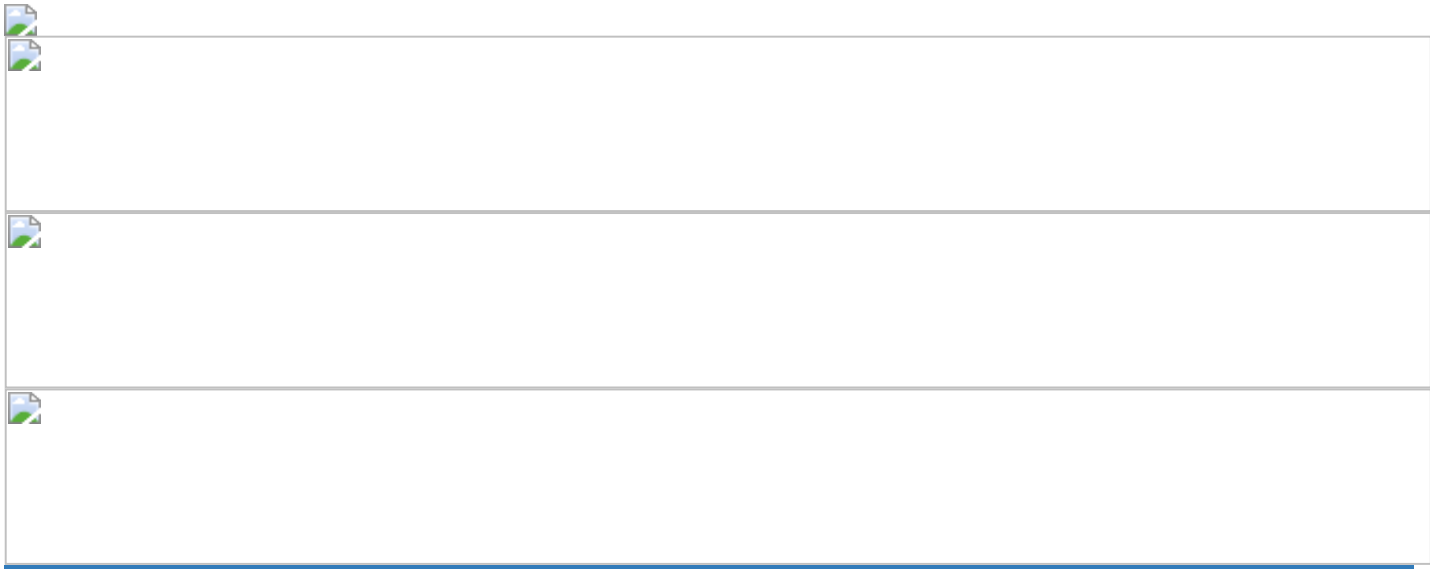


Дело № 2а-186/2021

Номер дела: **2а-186/2021**

УИН: **27RS0022-01-2021-000209-39**

Дата начала: **14.05.2021**

Дата рассмотрения: **09.06.2021**

Суд: **Ульчский районный суд Хабаровского края**

Судья: **Хегай Лариса Александровна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСТЕЦ	прокурор		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	МБОУ СОШ п. Циммермановка		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	Комитет по образованию Администрации Ульчского муниципального района		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация административного искового заявления			14.05.2021
Передача материалов судье			17.05.2021
Решение вопроса о принятии к производству	Административное исковое заявление принято к производству		17.05.2021
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			17.05.2021
Вынесено определение о назначении дела к судебному			17.05.2021

разбирательству			
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Административный иск УДОВЛЕТВОРЕН	09.06.2021
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			30.06.2021

Решение

Дело № 2а-186/2021

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

с. Богородское 9 июня 2021 года

Ульчский районный суд Хабаровского края в составе: судьи Хегай Л.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Зайдуллиной О.М., с участием прокурора Ковальчук А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску прокурора Ульчского района Хабаровского края к МБОУ СОШ п. Циммермановка, Комитету по образованию администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края о признании незаконным бездействия и возложении обязанности совершить определенные действия,

Установил:

Прокурор Ульчского района Хабаровского края в интересах неопределенного круга лиц, в соответствии со ст. 39 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ) обратился в суд с административным иском к МБОУ СОШ п. Циммермановка (далее - Образовательное учреждение), Комитету по образованию администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края (далее – Комитет по образованию) о признании незаконным бездействия, выразившегося в необеспечении Образовательного учреждения сотрудниками охраны в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (далее – Требования), и возложении обязанности на административных ответчиков обеспечить Образовательное учреждение сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федераций, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федераций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, в соответствии с Требованиями.

В обоснование требований в административном иске указано, что в ходе проведения прокуратурой проверки соблюдения требований законодательства об антитеррористической защищенности, об образовании, в МБОУ СОШ п. Циммермановка, которому присвоена <данные изъяты> категория опасности объекта, выявлены нарушения: охрана образовательного учреждения осуществляется сторожами, получившими удостоверение охранника. Однако, в соответствии с Требованиями, объекты <данные изъяты> категории обеспечиваются охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федераций, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федераций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. Решение прокурор просит обратить к немедленному исполнению.

В соответствии с письменными возражениями Комитета по образованию, административный ответчик требованиями прокурора не признал, считает их незаконными и необоснованными, поскольку Образовательным учреждение принимается полный комплекс мер, направленных на пресечение действий, создающих угрозу нарушения прав, свобод и законных интересов обучающихся и работников учреждения: оформлен и согласован паспорт безопасности объекта, имеется пожарно-охранная сигнализация с системой оповещения людей о пожаре, здание оснащено тревожной кнопкой, установлена система видеонаблюдения, принято положение о пропускном режиме; образовательная организация в настоящее время охраняется сотрудниками данной организации, которые прошли специальную подготовку и имеют удостоверение охранника 4 разряда. На территории Ульчского муниципального района зарегистрировано две частные охранные организации, одна из которых не может осуществлять деятельность по охране образовательных организаций, так как видом деятельности зарегистрирована деятельностью по обеспечению безопасности и проведению расследований. На территории Ульчского района в течение последних 12 месяцев и в предыдущий период не совершено (не предпринято попыток к совершению) ни одного террористического акта. Разработан поэтапный план мероприятий по обеспечению объектов образования системами контроля и управления доступа, квалифицированной охраной. В связи с недостаточностью бюджетного финансирования Комитет по образованию обращался в администрацию района с просьбой выделить дополнительные финансовые средства, которая в свою очередь, в связи с дотационностью бюджета, обращалась в Правительство Хабаровского края с аналогичной просьбой. В соответствии с Требованиями, реализация мероприятий по антитеррористической защищенности с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий проводится в течении 2 финансовых лет, следующих за текущим финансовым годом. Требования прокурора о немедленном исполнении решения суда неразумны и не обоснованы в связи с тем, что процедура поиска потенциальных исполнителей на оказание услуг по охране образовательных учреждений предполагает проведение процедур предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг до обеспечения государственных и муниципальных нужд». Сторожей, осуществляющих охрану, в соответствии с требованиями трудового законодательства необходимо уведомить за два месяца о предстоящем сокращении должностей. Просит суд отказать в удовлетворении требований прокурора.

Аналогичные по существу письменные возражения представлены Образовательным учреждением.

В судебное заседание представители административных ответчиков, извещенных надлежащим образом о месте, дате и времени рассмотрения административного дела, не явились, об отложении судебного разбирательства не просили. Суд на основании положений ст. ст. 150, 152 КАС РФ посчитал возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, в нем участвующих, поскольку их участие не является обязательным и не признано таковым судом.

В судебном заседании помощник прокурора Ковальчук А.А. требования поддержала в полном объеме по основаниям, изложенным в административном иске, дополнительно пояснила, что наличие паспорта безопасности Образовательного учреждения, тревожной кнопки не сможет обеспечить безопасность школы от террористического акта. Охрана школы сторожами, получившими удостоверения охранников, не соответствует Требованиям. С момента проведения обследования и категорирования объекта в конце 2019 года ни Образовательным учреждением, ни Комитетом по образованию не было принято мер к тому, чтобы в бюджете были запланированы денежные средства на проведение необходимых мероприятий по антитеррористической защищенности, либо внесены изменения в бюджет района в этих целях. Срок, на который ссылаются административные ответчики, закончится в декабре 2021 года – январе 2022 года, но в бюджете района на указанные цели денежные средства не предусмотрены. Отсутствие денежных средств не является уважительной причиной неисполнения требований закона.

Заслушав прокурора, принимая во внимание доводы административных ответчиков, исследовав материалы дела, представленные доказательства, суд приходит к

следующему.

В силу ст.ст. 18, 45, 55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность, законодательство и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются государством. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируются.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» одним из принципов на котором основывается государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования является гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека.

На основании п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя: обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии с положениями п. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризма» противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по: предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом).

Согласно ч. 3.1. ст. 5 Федерального закона № 35-ФЗ юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В соответствии с п. 6 ст. 3 указанного Закона, антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Согласно ст. 2 Федерального закона № 35-ФЗ одним из принципов предупреждения терроризма является приоритете мер по предупреждению терроризма.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 35-ФЗ террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов

власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения российской Федерации.

Согласно п. 2 и п. 5 Требований, под объектами (территориями) понимаются комплексы технологически и технически связанных между собой зданий (строений, сооружений) и систем, имеющих общую прилегающую территорию и (или) внешние границы, отдельные здания (строения, сооружения), обособленные помещения или группы помещений, правообладателями которых являются Министерство просвещения Российской Федерации, организации, подведомственные Министерству просвещения Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, организации, находящиеся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и иные организации, осуществляющие деятельность в сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (далее - органы (организации), являющиеся правообладателями объектов (территорий). Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях).

Исходя из пункта 17 Требований антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных: на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории); на выявление нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта; на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях); на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения, на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий); на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

В соответствии с пунктом 18 Требований, воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории) достигается посредством: разработки и реализации комплекса мер по предупреждению, выявлению и устранению причин неправомерного проникновения на объекты (территории), локализации и нейтрализации последствий их проявления; организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов, контроля их функционирования; своевременного предупреждения, выявления и пресечения действий лиц, направленных на совершение террористического акта; обеспечения охраны объектов (территорий) и оснащения объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны;

Согласно п. 20 Требований, пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством: организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах (территориях); своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты (территории); организации санкционированного допуска на объекты (территории) посетителей и автотранспортных средств; поддержания в исправном состоянии инженерно-технических

средств и систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях); исключения фактов бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств на объектах (территориях) или в непосредственной близости от них; организации круглосуточных охранных мероприятий, обеспечения ежедневного обхода и осмотра уязвимых мест и участков объектов (территорий), а также периодической проверки (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений) и территории со складскими и подсобными помещениями.

Согласно пункту 23 Требований, выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении с использованием почтовых отправлений, достигается посредством: организации санкционированного допуска на объекты (территории) посетителей и автотранспортных средств; своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, токсичных химикатов на объекты (территории);

В соответствии с пунктом 25 Требований, в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия: оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации; обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны); оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

13.05.2021 на запрос прокурора Ульчского района Хабаровского края директором МБОУ СОШ п. Циммермановка направлена информация о том, что охрана школы осуществляется сторожами в будние дни в ночное время, в выходные и праздничные дни - круглосуточно.

Сторожа Образовательного учреждения прошли профессиональное обучение в качестве частых охранников с присвоением квалификации «охранник 4-го разряда».

С учетом установленных в судебном заседании обстоятельств, свидетельствующих о том, что охрана образовательного учреждения осуществляется не в соответствии с положениями п. 25 Требований, что каких-либо мер к обеспечению охраны школы частными охранными организациями, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федераций, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федераций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, в соответствии с действующим законодательством административными ответчиками не принимается, иск прокурора подлежит удовлетворению в полном объеме, поскольку доказательств того, что административными ответчиками в этой части принимались меры к исполнению требований об антитеррористической защищенности, не представлено и в судебном заседании не установлено.

Неисполнение административными ответчиками действующего законодательства в период с 2019 года, когда вступили в действие Требования, по обеспечению охраны объектов (территорий) образования, свидетельствует об их незаконном бездействии.

Доводы административных ответчиков о возможности осуществления требуемых мероприятий по антитеррористической защищенности в соответствии с п. 11 Требований в течение 2 финансовых лет, следующих за текущим финансовым годом, не опровергают выводов суда о бездействии административных ответчиков, в части обеспечения образовательной организации специализированной охраной, поскольку кроме разработки Комитетом по образованию плана мероприятий, отраженных в дорожной карте, обращения в октябре 2020 года в администрацию района о дополнительном выделении финансовых средств, каких-либо действенных мер в целях исполнения требований законодательства в рассматриваемой сфере, административными ответчиками не принималось, и не принято в настоящее время, что не позволяет суду сделать вывод о том, что до конца 2021 года охрана образовательного учреждения будет осуществляться в соответствии с Требованиями.

Административное исковое заявление содержит требование об обращении решения суда к немедленному исполнению.

В соответствии со ст. 187 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ) решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном федеральным законом. Суд вправе указать предельные сроки исполнения решения суда в соответствии с характером соответствующих требований.

Согласно ст. 188 КАС РФ решения суда подлежат немедленному исполнению в случаях, прямо предусмотренных Кодексом, а также в случае обращения судом принятого им решения к немедленному исполнению. В случае отсутствия в Кодексе прямого запрета на немедленное исполнение решений по административным делам определенной категории суд по просьбе административного истца может обратить решение по административному делу к немедленному исполнению, если вследствие особых обстоятельств замедление исполнения этого решения может нанести значительный ущерб публичным или частным интересам.

Принимая во внимание обстоятельства, установленные в судебном заседании, а также то, что предмет спора затрагивает обеспечение безопасности несовершеннолетних детей и их родителей, работников образовательного учреждения во время их пребывания в организации, принимая во внимание, что одним из принципов предупреждения терроризма является приоритет мер по предупреждению терроризма, суд приходит к выводу об обращении решения суда к немедленному исполнению, поскольку замедление исполнения настоящего решения может создать угрозу совершения террористических актов, подорвать антитеррористическую защищенность здания, а также создать угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в учреждении, персонала учреждения, а также сохранности имущества. При этом суд приходит к выводу, что те меры, которые приняты образовательной организацией для антитеррористической защищенности, в полной мере не смогут обеспечить безопасность граждан и предотвратить преступную деятельность, связанную с терроризмом.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 175-180, 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации суд,

РЕШИЛ:

Административный иск прокурора Ульчского района Хабаровского края к МБОУ СОШ п. Циммермановка, Комитету по образованию администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края о признании незаконным бездействия и возложении обязанности совершить определенные действия, удовлетворить.

Признать незаконным бездействие МБОУ СОШ п. Циммермановка, Комитета по образованию администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края, выразившееся в необеспечении МБОУ СОШ п. Циммермановка сотрудниками охраны в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

Обязать МБОУ СОШ п. Циммермановка, Комитета по образованию администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края обеспечить образовательное учреждение сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федераций, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федераций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

Решение суда обратить к немедленному исполнению.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Ульчский районный суд Хабаровского края в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме, то есть с 30 июня 2021 года.

Судья подпись Л.А. Хегай

<данные изъяты>

Судья Л.А. Хегай

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».